

[\[http://pje.tjpa.ius.br/pje/\]](http://pje.tjpa.ius.br/pje/)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Vara Única da Comarca de Monte Alegre

[Alienação Fiduciária] - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0801364-76.2021.8.14.0032

Nome: FRANCIONEI DA COSTA RODRIGUES

Endereço: Rua Dos Gurupatubas, 111, Monte Alegre, MONTE ALEGRE - PA - CEP: 68220-000

Advogado: JULIANA SLEIMAN MURDIGA OAB: PA34548-A Endereço: desconhecido

Nome: BANCO VOTORANTIM

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14171, Torre A, 8 andar, Conjunto 82, Vila Gertrudes, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000

Advogado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB: RO5546 Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, S/N, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, PORTO VELHO - RO - CEP: 76804-141 Advogado: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA OAB: BA17023 Endereço: Avenida Tancredo Neves, - lado ímpar, Caminho das Arvores, SALVADOR - BA - CEP: 41820-021

SENTENÇA CÍVEL COM MÉRITO

Vistos etc.

Francionei da Costa Rodrigues ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face do BANCO VOTORANTIM S.A., alegando abusividade nas taxas de juros pactuadas no contrato de alienação fiduciária celebrado em 19/10/2017, bem como na inclusão de tarifas administrativas consideradas ilegais. Requereu a revisão das cláusulas contratuais, a readequação dos valores das parcelas, o ressarcimento de valores pagos a maior e a devolução das tarifas consideradas indevidas.

O requerido apresentou contestação, defendendo a legalidade do contrato firmado e das taxas aplicadas, bem como a regularidade das tarifas cobradas. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça e pugnou pela improcedência da demanda, com a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É o breve relato. Decido.

Da Taxa de Juros e Abusividade

Alega o autor que a taxa de juros pactuada no contrato (2,26% a.m.) foi elevada unilateralmente pela requerida para 2,86% a.m., o que implicou em majoração indevida do valor das parcelas. No

entanto, a diferença apontada está dentro da média praticada pelo mercado, conforme os parâmetros do Banco Central.

Ademais, a livre negociação das taxas de juros em contratos bancários é permitida pelo STJ, salvo em casos de manifesta abusividade, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, rejeito o pedido de revisão da taxa de juros aplicada ao contrato.

Da Cobrança de Tarifas e Encargos

No que tange à tarifa de avaliação do bem (R\$ 435,00), registro do contrato (R\$ 285,84) e seguro prestamista (R\$ 979,00), verifica-se que tais cobranças foram expressamente previstas no contrato firmado entre as partes e encontram respaldo na Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, bem como em precedentes do STJ (REsp 1.578.553/SP).

Contudo, restou demonstrado que o seguro prestamista foi contratado de forma obrigatória, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I do CDC. Dessa forma, deve haver a restituição simples do valor de R\$ 979,00 pago a título de seguro, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.

Da Repetição do Indébito

A devolução em dobro dos valores pagos, conforme pleiteado pelo autor, requer comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. No caso, não restou demonstrada conduta dolosa do banco réu na cobrança das tarifas. Assim, defiro apenas a restituição simples dos valores indevidamente pagos a título de seguro.

Da Reconvenção

O réu apresentou pedido reconvenicional para que o autor seja condenado ao pagamento de eventuais débitos pendentes do veículo (IPVA, multas e licenciamento). No entanto, não há nos autos provas concretas da existência de tais débitos. Assim, indefiro o pedido reconvenicional.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para em via de consequencia DETERMINAR a restituição simples do valor de R\$ 979,00, pago indevidamente a título de seguro, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, na proporção de sucumbência.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Monte Alegre/PA, 06 de fevereiro de 2025.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito